

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3512/2539

นาย ไปหรือไป เพื่อกפקหรือเพื่อกปัก
กับพวก

โจทก์ร่วม

นาง เจริญ เพื่อกפק กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 144

คำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่29มีนาคม2537ที่ว่าคำพิพากษาไม่ผูกพันบุคคล
ภายนอกแม้จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาในคดีนี้คำพิพากษาจึงไม่ผูกพัน
ท.นั้นเป็นคำสั่งเกี่ยวกับบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของ
ศาลว่าคำพิพากษาไม่ผูกพันบุคคลภายนอกส่วนคำสั่งศาลชั้นต้นลงวัน
ที่27เมษายน2537ที่ว่าคู่ความทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาผู้ร้อง
ที่2ไม่มีอำนาจแจ้งอายัดมิให้เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษาผู้ร้องทั้งสอง
ไม่มีอำนาจคัดค้านมิให้จดทะเบียนใส่ชื่อท. ถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยและให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทด้านทิศเหนือเนื้อที่26ไร่ใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสองและ
ท.ร่วมกันโดยมิต้องระบุส่วนแบ่งของแต่ละคนนั้นเป็นคำสั่งเกี่ยวกับคู่ความที่มีได้
ปฏิบัติตามคำพิพากษาและคู่ความอีกฝ่ายร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาจึงเป็น
คนละเรื่องคนละประเด็นกันกรณีมิใช่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือ
ในประเด็นข้อใดข้อหนึ่งแห่งคดีแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับ
คดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดนั้นอันจะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา144

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านทั้งสองทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความตกลงแบ่งที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินโฉนดที่ 1084 ตำบลบางหวายใต้ (คลอง
ซอยที่ 2 ฝั่งตะวันตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดธัญบุรี (ปทุมธานี) ด้านทิศเหนือ
เนื้อที่ 26 ไร่ ให้แก่ผู้ร้องทั้งสองและนางทองเปลว ดีพร้อม ส่วนด้านทิศใต้เนื้อที่ 25
ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองและบ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 1 ในที่ดิน
พิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง ผู้คัดค้านทั้งสองและในฐานะผู้จัดการมรดกของนางต่อม
เผือกพัก และสิบโทอยู่ เผือกพักจะดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทและจด
ทะเบียนลงชื่อผู้ร้องทั้งสองและนางทองเปลวในโฉนดที่ดินภายใน 7 วัน นับแต่วันทำ
สัญญาศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุด

ผู้คัดค้านที่ 2 และในฐานะผู้จัดการมรดกของนางต่อมและสิบโทอยู่ยื่นคำร้อง
ลงวันที่ 1 เมษายน 2537 ว่า ผู้ร้องทั้งสองและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
สาขาคลองหลวง ไม่ยอมจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาท ขอให้บังคับบุคคลทั้งสามจด
ทะเบียนโอนที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 ว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
คู่ความทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามผู้ร้องทั้งสอง (ที่ถูกคือผู้ร้องที่ 2) ไม่มีอำนาจ
แจ้งอายัดมิให้เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษา ผู้ร้องทั้งสองไม่มีอำนาจ
คัดค้านมิให้จดทะเบียนใส่ชื่อนางทองเปลวถือกรรมสิทธิ์รวมด้วยแต่ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าว ได้ระบุส่วนแบ่งของผู้ร้องทั้งสองและนางทองเปลว
ไว้ชัดเจน ทั้งผู้ร้องทั้งสองยังคัดค้านในเรื่องส่วนแบ่งอยู่ จึงให้เจ้าพนักงานที่ดินจด

ทะเบียนโอนที่ดินพิพาทด้านทิศเหนือเนื้อที่ 26 ไร่ ใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสองและนางทอง
เปลวร่วมกันโดยมิต้องระบุส่วนแบ่งของแต่ละคน

ผู้ร้อง ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้อง ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความและศาลพิพากษตามยอมแล้ว ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่าสัญญาประนีประนอม
ยอมความคำพิพากษตามยอม และรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่
9 เมษายน 2534 ในคดีนี้ไม่มีผลผูกพันนางทองเปลว ดีพร้อมเนื่องจากเป็นบุคคล
ภายนอกศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 29 มีนาคม 2537 ว่าคำพิพากษาผูกพันคู่ความใน
คดีให้ต้องปฏิบัติตาม แต่ไม่ผูกพันบุคคลภายนอกแม้จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากคำ
พิพากษาคำพิพากษาคดีนี้จึงไม่ผูกพันนางทองเปลวต่อมาศาลชั้นต้นนัดสอบถามคู่
ความและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลองหลวง กรณีที่เจ้าพนักงาน
ที่ดินไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้น เมื่อสอบถามแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 27
เมษายน 2537 ว่า คำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว คู่ความทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำ
พิพากษา ผู้ร้องทั้งสอง (ที่ถูกคือผู้ร้องที่ 2) ไม่มีอำนาจแจ้งอายัดมิให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษา ผู้ร้องทั้งสองไม่มีอำนาจคัดค้านมิให้จดทะเบียนใส่ชื่อนาง
ทองเปลวถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย แต่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้
ระบุส่วนแบ่งของผู้ร้องทั้งสองและนางทองเปลวไว้ชัดแจ้ง ทั้งผู้ร้องทั้งสองยังคัดค้าน
ในเรื่องส่วนแบ่งอยู่ จึงให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทด้านทิศเหนือ
เนื้อที่ 26 ไร่ ใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสองและนางทองเปลวร่วมกันโดยมิต้องระบุส่วนแบ่งของ
แต่ละคน ที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกาว่าศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจมีคำสั่งลงวันที่ 27 เมษายน

2537 ได้ เพราะผลแห่งคำสั่งดังกล่าวเท่ากับเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลเดียวกันอันเกี่ยวกับประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วตามคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 29 มีนาคม 2537 จึงเป็นการต้องห้าม ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 27 เมษายน 2537 นั้น เห็นว่าคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 29 มีนาคม 2537 ที่ว่า คำพิพากษาไม่ผูกพันบุคคลภายนอกแม้จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาในคดีนี้ คำพิพากษาจึงไม่ผูกพันนางทองเปลว นั้น เป็นคำสั่งเกี่ยวกับบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลว่าคำพิพากษาไม่ผูกพันบุคคลภายนอก ส่วนคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 27 เมษายน 2537 ที่ว่า คู่ความทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา ผู้ร้องที่ 2 ไม่มีอำนาจแจ้งอายัดมิให้เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษา ผู้ร้องทั้งสองไม่มีอำนาจคัดค้านมิให้จดทะเบียนใส่ชื่อนางทองเปลวถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย และให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทด้านทิศเหนือเนื้อที่ 26 ไร่ ใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสองและนางทองเปลวร่วมกันโดยมีต้องระบุส่วนแบ่งของแต่ละคนนั้น เป็นคำสั่งเกี่ยวกับคู่ความที่มีได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาและคู่ความอีกฝ่ายร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา จึงเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกัน กรณีมิใช่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดข้อหนึ่งแห่งคดีแล้ว ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดนั้น ดังที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ